(مبهمة أخرجت بقرعة وان لم ينو شيأ) ولم يكن سبب يقتضي تعميما او تخصيصا (طلق الكل ومن طلق) زوجته (في قلبه لم يقع) طلاقه (فان تلفظ به أو حرك لسانه وقع) نقل ابن هانئ عن أحمد اذا طلق في نفسه لا يلزمه مالم يلفظ به أو يحرك لسانه قال في الفروع وظاهره أي ظاهر النهى (ولو لم يسمعه) أي من حرك به لسانه بخلاف قراءة سرية الصلاة فانها لا تجزئه حيث لم يسمع نفسه (ومن كتب صريح طلاق زوجته) بما يبين (وقع) وان لم ينوه على الاصح لانها صريح فيه لان الكتابة صريحة في الطلاق ووجه كونها صريحة فيه ان الكتابة حروف يفهم منها الطلاق (فلو قال لم أرد الا تجويد خطي أو) لم أرد الا (غم أهلي قبل) منه (حكما) أي في الحكم أو قرأ ما كتبه وقال لم أقصد الا القراءة قبل منه حكما (ويقع) الطلاق (باشارة الاخرس فقط) حيث كانت مفهومة ويكون حكمها كالصريح من غير الاخرس

(فصل وكنايته) أي كناية الطلاق (لا بد فيها من نية الطلاق) سواء كانت الكناية ظاهرة أو خفية لان الكناية لما قصرت رتبتها عن الصريح وقف عملها على نية الطلاق تقوية لها والحاقا لها بعمل الصريح ولان الكناية لفظ يحتمل غير معنى الطلاق فلا يتعين له بدون النية (وهي) أي الكناية (قسمان ظاهرة وخفية فالظاهرة يقع بها الثلاث) أي الطلاق الثلاث حتى وان نوى واحدة على الاصح لان ذلك قول علماء الصحابة منهم ابن عباس وأبو هريرة وعائشة (و) الكناية (الخفية يقع بها) طلقة (واحدة) رجعية في مدخول بها (مالم ينو أكثر) فان نوى أكثر وقع ما نواه لانه لفظ لا ينافي العدد فاذا نوى عددا وجب انه يقع ما نواه لانه لا ينافيه (فالظاهرة) خمسة عشر (أنت خلية و) أنت (برية و) أنت (بائن و) أنت بتة وأنت بتلة و(أنت حرة وأنت الحرج وحبلك على غاربك وتزوجي من شئت وحلت للازواج اولا سبيل لي عليك أو لا سلطان لي عليك (وأعتقتك وغطي شعرك وتقنعي والخفية) عشرون وهي (اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي وخليتك وأنت مخلاة وأنت واحدة واستبرئي واعتدي واستبري واعتزلي وألحقي بأهلك ولا حاجة لي فيك ومابقي شئ وأغناك الله وان الله قد طلقك والله قد أراحك مني وجري القلم) ولفظ فراق ولفظ سراح (ولا تشترط النية) للطلاق (في حال الخصومة أو) في حال (الغضب واذا سألته) أي سألت الزوجة زوجها (طلاقها) فيقع الطلاق في هذه الاحوال بالكناية بدون نية (فلو قال في هذه الحالة) أي في حالة الخصومة أو الغضب أو سؤال الطلاق (لم أرد الطلاق دين) فيما بينه وبين الله تعالى (ولم يقبل حكما) على الاصح لان دلالة الحال لها تأثير في حكم الالفاظ فان اللفظ الواحد يحمل على الذم تارة وعلى المدح أخرى كما في قول الشاعر

قبيلة لا يغدرون بذمة * ولا يظلمون الناس حبة خردل

فان ظاهر هذا المدح لولا للبيت الاول وهو قوله:

اذا الله عادى أهل لؤم وذلة * فعادى بني العجلان رهط ابن مقبل

فعلم بذلك انه أراد بهم ذلتهم وقلتهم

(باب ما يختلف به عدد الطلاق)

ويعتبر ملك عدده بالرجال روى ذلك عن عمر وعثمان وزيد وابن العباس وبه قال مالك والشافعي